



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2010 | Resolución TDC | Art. 14, inc. a), Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2024-136595707- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2010).*”

La presentación de fecha 13 de diciembre de 2024 mediante la cual GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. notificó la adquisición del control exclusivo sobre HSBC BANK ARGENTINA S.A., HSBC ARGENTINA HOLDINGS S.A., HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA) S.A., HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A., HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A. y HSBC SEGUROS DE RETIRO (ARGENTINA) S.A. (en conjunto, "Grupo HSBC").

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-08430093-APN-SCE#ANC), emitido el 23 de enero de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación consiste en la adquisición del control exclusivo sobre el Grupo HSBC por parte del GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. ("GGAL"), instrumentada el 9 de abril de 2024 mediante un Contrato de Compraventa de Acciones celebrado con HSBC LATIN AMERICA B.V. El perfeccionamiento de la

transacción se produjo el 6 de diciembre de 2024.

GGAL tiene como actividad principal la operatoria en el sector bancario, financiero, de inversión y seguros, banca minorista, servicios de tarjeta de compra y/o crédito, y administración de Fondos Comunes de Inversión.

El Grupo HSBC tiene como actividad principal la operatoria en servicios de financiación, actividades financieras, gerenciamiento de fondos comunes de inversión, seguros de vida y de retiro.

La concentración presenta relaciones de tipo horizontal, dado que tanto el grupo comprador como las empresas objeto son entidades bancarias, agentes de colocación y distribución integral de fondos comunes de inversión, y proveedoras de seguros.

La notificación se realizó en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico riguroso de la operación notificada, evaluando si la adquisición del control exclusivo sobre el Grupo HSBC por parte de GGAL infringe el artículo 8° de la Ley 27.442.

El Dictamen concluye que la operación no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

En materia de servicios bancarios, la participación combinada de BANCO GALICIA y HSBC ARG tras la operación será menor al 14% a nivel nacional en cualquiera de los parámetros considerados (activos, depósitos, préstamos y patrimonio neto). Si bien la entidad resultante será el principal banco privado del país, el líder del mercado continúa siendo el BANCO NACIÓN con aproximadamente el 20% de participación. A nivel local, si bien existen localidades con participaciones conjuntas significativas en base al número de sucursales, en todas ellas existen otras entidades bancarias competidoras que ejercen presión competitiva, y el avance de la tecnología y la digitalización de las transacciones reduce la necesidad de operaciones bancarias presenciales.

En el mercado de administración de fondos comunes de inversión, el Grupo HSBC tiene una baja participación (3,03% del total general), por lo que su adquisición no tendría impacto significativo. En el segmento de fondos *money market*, la variación de HHI resulta poco significativa conforme a los Lineamientos.

En el mercado de seguros, las participaciones de mercado conjuntas tras la operación resultan inferiores al 10% en todos los segmentos analizados (vida individual, vida colectivo, vida obligatorio, accidentes personales y retiro), con variaciones de HHI poco significativas y existiendo otros jugadores relevantes.

Respecto de las cláusulas de no captación y no competencia estipuladas por un período de veinticuatro meses, el Dictamen no encontró objeciones que formular habiendo evaluado los criterios de necesidad,

vinculación, duración, partes involucradas y alcance.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 23 de enero de 2026.

En consecuencia, este Tribunal concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Por lo tanto, corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre HSBC BANK ARGENTINA S.A., HSBC ARGENTINA HOLDINGS S.A., HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA) S.A., HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A., HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A. y HSBC SEGUROS DE RETIRO (ARGENTINA) S.A. por parte del GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Notifíquese a GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 3°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2024-136595707- -APN-DR#CNDC, caratulado “GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442” (CONC. 2010).

I LA OPERACIÓN NOTIFICADA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre HSBC BANK ARGENTINA S.A., HSBC ARGENTINA HOLDINGS S.A., HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA) S.A., HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A., HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A. y HSBC SEGUROS DE RETIRO (ARGENTINA) S.A. (en conjunto, “Grupo HSBC”) por parte del GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (“GGAL”).
2. La operación se instrumentó el 9 de abril de 2024 mediante un Contrato de Compraventa de Acciones.
3. GGAL tiene como actividad principal la operatoria en el sector bancario, financiero, de inversión y seguros, banca minorista, servicios de tarjeta de compra y/o crédito, administración de Fondos Comunes de Inversión.
4. Grupo HSBC tiene como actividad principal la operatoria en servicios de financiación, actividades financieras, gerenciamiento de fondos comunes de inversión, seguros de vida y de retiro.
5. El vendedor es HSBC LATIN AMERICA B.V., una compañía constituida y existente conforme las leyes Países Bajos, con sede en Ámsterdam.
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 6 de diciembre de 2024, y su notificación a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 13 de diciembre de 2024.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 13 de diciembre de 2024, GGAL presentó el formulario F0 + F1 para su análisis. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
8. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIENTO MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la LDC —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000,00)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado

- 9. El 20 de diciembre de 2024, tras analizar la presentación efectuada, se consideró que la información se hallaba incompleta y se formularon observaciones al Formulario F0 + F1, haciéndosele saber a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzó su cómputo y que el mismo quedaría suspendido desde la notificación de la providencia y hasta tanto dieran cumplimiento a las observaciones formuladas en virtud de la Resolución (ex) SC 905/2023.
- 10. La ex CNDC solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV), al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) la intervención que le compete respecto de la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la LDC. Los organismos dieron respuesta a la intervención conferida, sin objetar la operación de concentración económica notificada.
- 11. El 14 de noviembre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 + F1 acompañado.
- 12. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 14 de noviembre de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

- 13. La operación consiste en la adquisición del control exclusivo sobre el Grupo HSBC por parte de GGAL.
- 14. A continuación, se detallan las actividades de las empresas afectadas en Argentina.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas en la República Argentina

Compradora	
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	Servicios de banca minorista
TARJETA NARANJA S.A.U.	Servicios de tarjeta de crédito
NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U.	Actividad financiera y de inversión
GALICIA ASSET MANAGEMENT S.A.U.	Administración de Fondos Comunes de Inversión
GALICIA SECURITIES S.A.U.	Agente de Liquidación y Compensación (ALYC) Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión (ACDIs)

automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web.” El 23 de enero de 2024, la ex Secretaria de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

INVIU S.A.U.	Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación (ALYC)
GALICIA WARRANTS S.A.	Prestación de servicios de depósito de mercaderías y emisora de certificados de depósito y warrants.
GALICIA SEGUROS S.A.U.	Servicios de seguro personales y patrimoniales
SUDAMERICANA SEGUROS GALICIA S.A. (ANTES SUDAMERICANA SEGUROS S.A. Y PREVIAMENTE SEGUROS SURA S.A)	Servicios de seguros patrimoniales
GALICIA RETIRO CIA DE SEGUROS S.A.U.	Servicios de seguro de retiro
GALICIA BROKER ASESORES DE SEGUROS S.A.	Intermediación en Seguros
WELL ASSISTANCE S.A.U.	Servicios de asistencia
Objeto	
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	Servicios de banca minorista
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT ARGENTINA S.A.	Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión (ACDIs)
HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA) S.A.	Actividad financiera y de inversión
HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.	Servicios de seguro de vida
HSBC SEGUROS DE RETIRO (ARGENTINA) S.A.	Servicios de seguros de retiro

Fuente: SCE en base a información aportada por la parte notificante

15. La concentración bajo análisis presenta relaciones de tipo horizontal, dado que tanto el grupo comprador como las empresas objeto son entidades bancarias, agentes de colocación y distribución integral de fondos comunes de inversión, y proveedoras de seguros.
16. En cuanto a la actividad de ALYC, cabe señalar que BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. e INVIU S.A.U son ALYCs “integrales”, mientras que HSBC BANK y GALICIA SECURITIES son ALYCs “propios”. La principal diferencia es que los ALYC propios solamente operan para sí mismas, es decir, intervienen en la liquidación y compensación de operaciones registradas por ellos (tanto para cartera propia como para sus clientes), sin poder operar en nombre de terceros ni administrar cuentas de clientes, mientras que los ALYC integrales operan para sí como para terceros, o sea, intervienen en la liquidación y compensación tanto de operaciones propias como de sus clientes, y además ofrecen el servicio a terceros.
17. Por lo tanto, considerando que la objeto solo opera con su propio capital sin ofrecer este servicio de forma independiente a terceros, y dado que, aun considerando los volúmenes operados, HSBC tiene una participación muy inferior al 1%, es que esta SCE considera que no es necesario profundizar en los efectos en este mercado.

III.2. Mercado relevante

III.2.1. Servicios bancarios

18. En antecedentes previos, la Autoridad de Aplicación definió el mercado de comercialización de servicios bancarios.²
19. En dichos antecedentes, se detalló que los clientes de un banco tienen acceso a diversos productos y servicios (préstamos personales, hipotecarios, cuenta corriente, cajas de ahorro, plazo fijo, emisión de tarjetas, entre otros), que son ofrecidos en un mismo lugar (físico u online) y generalmente solicitados de forma conjunta. Los bancos comerciales pueden realizar todas las operaciones activas, pasivas y otros servicios que estén autorizadas por el BCRA.
20. La Autoridad de Aplicación, en aquellas oportunidades, también precisó que la variedad de estos productos y servicios difieren respecto de los ofrecidos por otras entidades financieras, como bancos de inversión, bancos hipotecarios, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamos para viviendas, las que sólo se especializan en un tipo de operatoria específica. El agrupamiento de distintos productos y servicios en una única entidad es preferido por los clientes, y no son percibidos como sustitutos de los servicios ofrecidos por otras entidades financieras especializadas.
21. Por este motivo, y de forma coincidente con los antecedentes mencionados, en esta oportunidad serán analizados los efectos en el mercado de servicios bancarios.
22. En relación al mercado geográfico, la Autoridad de Aplicación consideró que las características de la demanda de los servicios bancarios exigen cierta proximidad a la sucursal del banco, al mismo tiempo que reconoció que, conforme el paso del tiempo y la evolución de la tecnología, cada vez más servicios son ofrecidos de forma virtual.
23. De acuerdo a lo declarado por las partes, hoy en día son pocos los productos en los que se requiere algún paso presencial para ser perfeccionados, como el otorgamiento de la escritura pública para instrumentar hipotecas, o ciertos depósitos y extracciones de dinero en efectivo, o depósito y cobro de cheques físicos, que deben hacerse mediante cajero automático/ventanilla, dependiendo del monto.
24. Por lo tanto, para evaluar los efectos económicos de la operación, se analizará el posicionamiento de los bancos tanto a nivel nacional como a nivel local, teniendo en consideración las características mencionadas previamente.

² Resolución 15/2009, Dictamen CNDC 567/2006 "BANCO MACRO BANSUD S.A., NUEVO BANCO SUQUIA S.A. Y BANCO DE LA NACION ARGENTINA S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY Nº 25.156 – CONC. 577"; Resolución SCT 48/2006, Dictamen CNDC 549/2006, en autos "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., BNL INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., HSBC LATIN AMERICAN BV Y HSBC ARGENTINA HOLDINGS S.A. S/NOTIFICACION ART. 8° LEY 25156", Expediente S01:0033295/2006 - CONC 557; Resolución 256/2010, Dictamen CNDC 809/2010 "BANCO SANTANDER RIO S.A. Y BNP PARIBAS, SUCURSAL BUENOS AIRES S/ NOTIFICACIÓN ARTICULO 8 LEY 25156" - CONC. 775; y Resolución SC 462/2018, Dictamen 33389927/2018 en autos "BANCO MACRO S.A. Y BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 LEY 27.442", EX-2018-38729083- -APN-DGD#MP. – CONC 1597; RESOL-2024-326-APN-SIYC#MEC "BANCO MACRO S.A. S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442." - CONC. 1946.

25. Las empresas involucradas que ofrecen estos servicios son BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. ("BANCO GALICIA"), por parte del grupo comprador, y HSBC BANK ARGENTINA S.A. ("HSBC ARG"), por parte del grupo objeto.
26. El grupo comprador también controla TARJETA NARANJA S.A.U. y NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. ("TARJETA NARANJA"). Estas firmas son entidades no bancarias que conforman lo que la parte notificante denominó *ecosistema financiero NaranjaX*, que brinda productos y servicios relacionados con la comercialización de tarjetas de crédito.
27. Independientemente de la entidad que la emita (bancaria o no bancaria), desde el punto de vista de la demanda, estos instrumentos de pago cumplen la misma función, y son percibidos como sustitutos en la medida que permiten comprar y/o financiar compras.
28. Por este motivo, a los fines de la evaluación de efectos de la presente operación, y considerando que en antecedentes la Autoridad de Aplicación ya definió el mercado de emisión de tarjetas de crédito,³ es que también se evaluarán los efectos en este segmento, a nivel nacional.

III.2.2. Administración de fondos comunes de inversión

29. Un FCI es el patrimonio de titularidad de diversas personas (llamados cuotapartistas) a las cuales se les reconocen derechos de copropiedad representados por cuotapartes. Estos fondos no constituyen sociedades y carecen de personería jurídica.
30. Quienes administran los FCI son las sociedades Gerente o entidades financieras autorizadas para actuar como administradoras de cartera de valores negociables. Los Agentes de Colocación y Distribución Integral (ACDIs) están autorizados por la CNV para suscribir y rescatar cuotapartes de los FCI, por cuenta y orden de sus clientes.
31. Entre las empresas involucradas que gestionan los FCI, pueden mencionarse a GALICIA ASSET MANAGEMENT S.A.U., que administra los fondos comunes de inversión *Fima*, los cuales son distribuidos a través de Banco Galicia (en su carácter de agente de custodia de productos de inversión colectiva). Por su parte, GALICIA SECURITIES S.A.U. actúa como ALYC y ACDI. En el caso del grupo objeto, la empresa relacionada a esta actividad es HSBC Global Asset Management Argentina S.A.,⁴ que actúa como ACDI.
32. Este mercado ya fue analizado por la Autoridad de Aplicación en otras oportunidades,⁵ y detalló que a los FCI se los pueden clasificar i) de acuerdo a su

³ Resolución 299/2010; Expediente S01:0238879/2009 "BANCO GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC. Y OTRO S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY 25.156 (CONC. 761)"; Resolución 443/2016, Expediente S01:0215393/2013 "BANCO COMAFI Y FINANDINO COMPAÑÍA FINANCIERA / ARTICULO 8 LEY 25.156 (CONC. 1096)".

⁴ GGAL ASSET MANAGEMENT S.A. fue disuelta como consecuencia de la fusión por absorción con GALICIA ASSET MANAGEMENT S.A.U.

⁵ RESOL-2024-326-APN-SIYC#MEC "BANCO MACRO S.A. S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442." - CONC. 1946; Dictamen CNDC N.º 1640 de fecha 5 de octubre de 2018, en el expediente "GRUPO SUPERVIELLE S.A. ARTRUTX INVESTMENTS S.L., LUIS ERNESTO GARRETON Y FACUNDO GARRETON S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" y Resolución SC 66/2022, Dictamen 108039219/2022 en autos "QM ASSET MANAGMENT S.G.F.C.I. S.A. Y MEGAINVER S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 1842)".

estructura jurídica en “abiertos” o “cerrados”, y ii) de acuerdo al objetivo de inversión: (a) fondos de liquidez —mercado de dinero o *money market*—, que se caracterizan por ofrecer una inversión muy conservadora a corto plazo, con liquidez inmediata y libre de fluctuaciones de precios, (b) fondos de bonos o de renta fija, que representan una inversión de riesgo moderado, a mediano/largo plazo, y (c) fondos de acciones o de renta variable, que representan una inversión a largo plazo, con rendimientos potencialmente elevados y sujetos a las fluctuaciones de precios de los mercados bursátiles.

33. Tal como se describió en los antecedentes, la administración de cada uno de estos fondos es especializada, dado que se basa en el conocimiento técnico que deben tener los administradores en función a los activos que posee el FCI.
34. En los antecedentes previos, la Autoridad de Aplicación precisó que esta actividad se diferencia a la del resto de los productos ofrecidos por la banca comercial, ya que desde el punto de vista de la demanda los FCI no tienen sustitutos, y desde el punto de vista de la oferta se requieren elevados costos y tiempos para desarrollar comercialmente una familia de fondos.
35. En cuanto al mercado geográfico, los fondos están compuestos de instrumentos que son emitidos a nivel nacional y la contratación de este servicio no tiene restricciones físicas.
36. Por lo tanto, para el análisis del presente caso se considerarán las definiciones utilizadas en el pasado, y se evaluarán los efectos en el mercado de administración de fondos comunes de inversión, con un alcance nacional.

III.2.3. Seguros

37. El mercado de seguros fue descrito anteriormente en diversos antecedentes.⁶ En ellos, la Autoridad de Aplicación segmentó a los seguros en patrimoniales y personales,⁷ y a su vez entre individuales y colectivos, y sostuvo que cada tipo de seguro representa un mercado en sí mismo, con un alcance geográfico nacional.

⁶ DIS 60/2024 del 31/5/2024 en autos “SUDAMERICANA HOLDING S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC.1942)”;

Dictamen CNDC N° 73 del 23 de marzo de 2017, Expte. N° S01:0012957/2016 caratulado “ACE LIMITED, WILLIAM INVESTMENT HOLDINGS CORPORATION Y THE CHUBB CORPORATION S/NOTIFICACIÓN ARTICULO 8° LEY 25.156 (CONC. 1296)”;

Resolución SCT 46/2006, Dictamen CNDC 548/2006 en autos “CAJA DE SEGUROS S.A. y BNL INVERSIONES ARGENTINA S.A. y LA ESTRELLA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO S/ NOTIFICACIÓN ART 8° LEY 25.2156 (Conc. 559)”;

Dictamen CNDC N° 424 del 01/02/2005 en Expediente. N° S01: 0280004/2004 caratulado “NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVZERKERING MAATSCHAPPIJ (ING) S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (Conc. 478)”;

Dictamen de la CNDC N° 424 del 01/02/2005, entre otros.; Dictamen CNDC N°404 del 02/11/2014 en Expediente. N° S01:0160262/2004, “SWISS MEDICAL S.A y SMG LIFE S.A y PRINCIPAL INTERNATIONAL INC. y PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC. s/ NOTIFICACIÓN ARTICULO 8° LEY 25.156 (CONC.464)”.

⁷ Dentro del primer grupo, se encuentran aquellos que intenten reparar una pérdida sufrida en el patrimonio del tomador del seguro, como los seguros contra incendios, robo, automotor, responsabilidad civil, caución, etc. En el caso de los seguros personales, el objeto asegurado es la persona humana, incluyéndose dentro de este grupo los de sepelio, accidentes personales, vida y retiro, entre otros.

38. El grupo comprador ofrece en Argentina distintos tipos de seguros, tanto patrimoniales como personales, individuales y colectivos, mientras que la objeto ofrece sólo seguros personales, individuales y colectivos.
39. Dadas las actividades de las empresas involucradas, y a la luz de las definiciones de mercado de la ex CNDC en el pasado, se evaluarán los efectos horizontales en algunos seguros personales, particularmente en i) seguro de vida, individual y colectivo; ii) seguro de vida obligatorio; iii) accidentes personales, individual y colectivo; iv) retiro individual y v) rentas vitalicias previsionales.

III.3. Evaluación de los efectos de la operación

III.3.1. Servicios bancarios

40. El sistema financiero en Argentina cuenta actualmente con 78 entidades financieras autorizadas, de las cuales 63 son bancos (13 públicos y 50 privados) y 15 compañías financieras.
41. El análisis del mercado se basa en la evaluación de cuatro variables que reflejan el posicionamiento de cada entidad en el sistema financiero: activos, préstamos, depósitos y patrimonio neto.

Tabla 2 | Participación de GALICIA y HSBC en el mercado servicios de banca comercial (activo, préstamos, depósitos y patrimonio neto), año 2023, Argentina

Banco	Activos	Depósitos	Préstamos	Patrimonio Neto
GALICIA	8,9%	8,9%	10,1%	7,4%
HSBC ARG	3,2%	3,1%	3,4%	3,1%
PART. CONJUNTA	12,1%	12,0%	13,5%	10,5%
Var HHI	215	212	273	155

Fuente: SCE en base a información aportada por la parte notificante y el BCRA.

42. La participación combinada de BANCO GALICIA y HSBC ARG tras la operación será menor al 14% a nivel nacional, en cualquiera de los parámetros que se tomen en consideración. Si bien será el principal banco privado del país, en este mercado el líder continúa siendo el BANCO NACIÓN, con aproximadamente el 20% de participación.
43. Como se mencionó antes, el grupo comprador también controla entidades no bancarias emisoras de tarjetas, cuya actividad no es registrada por las estadísticas del BCRA.
44. A los fines de evaluar los efectos económicos de la operación en este mercado, la parte notificante ofreció la siguiente estimación:

Tabla 3 | Participación de GALICIA, TARJETA NARANJA y HSBC, en base al número de tarjetas emitidas, Argentina.

Empresa	dic-21	dic-22	dic-23	Sep-24
BANCO GALICIA	9,6%	9,1%	7,8%	7,4%
NARANJA	16,5%	15,7%	16,0%	17,1%
HSBC ARG	2,1%	2,0%	2,0%	1,7%

GALICIA+NARANJA+HSBC	28,2%	26,8%	25,8%	26,3%
Var HHI	111	98	96	85
SISTEMA FINANCIERO (A)	83,44%	84,31%	83,99%	82,82%
SISTEMA FINANCIERO ESTIMADO B= A+ GALICIA RURAL+NARANJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: información aportada por la parte notificante en base a BCRA.

45. A partir de la información relativa al stock de tarjetas publicada por el BCRA, y considerando adicionalmente las tarjetas *Galicia Rural* y *Tarjeta Naranja* (por no estar incluidas en el informe del BCRA),⁸ se observa que la participación conjunta post operación se ubica en el orden del 26%.
46. Cabe señalar que la estimación del mercado se construyó tomando el dato oficial del total del sistema financiero informado por el BCRA, al que se adicionaron las tarjetas emitidas por *Tarjeta Naranja* y *Galicia Rural*. En este sentido, dado que dicho total no contempla las tarjetas de crédito emitidas por otras entidades no financieras por falta de información disponible, las participaciones de mercado consideradas podrían encontrarse sobreestimadas.
47. En relación al número de sedes bancarias, la adquisición le suma a GALICIA alrededor de 100 sucursales localizadas en casi todo el país, pero concentradas fundamentalmente en CABA y provincia de Buenos Aires. Tras la operación, GALICIA operaría aproximadamente 350 sucursales en todo el país.⁹

⁸ En el caso de las tarjetas emitidas por GALICIA se incluyó: *Tarjeta Galicia VISA*, *Tarjeta Galicia Mastercard*, *Tarjeta Galicia Amex*, *Tarjeta Galicia Rural*; en el caso de NARANJA se incluyó: *Tarjeta Naranja X*, *Tarjeta Naranja X VISA*, *Tarjeta Naranja X Mastercard*, *Tarjeta Naranja X Amex*, y finalmente en el caso de HSBC se incluyó: *Tarjeta HSBC VISA*, *Tarjeta HSBC Mastercard*, y *Tarjeta HSBC Amex*.

⁹ Como parte del proceso de fusión, BANCO GALICIA integró las sucursales del HSBC ARG a su red bajo el nombre *Galicia Más* durante la transición.

Tabla 4 | Sucursales por localidad y participaciones de mercado, año 2023.

Provincia	Localidad	SUCURSALES			PARTICIPACIÓN DE MERCADO			VAR IHH
		GALICIA	HSBC	TOTAL	GALICIA	HSBC	CONJUNTO	
BUENOS AIRES	VICENTE LOPEZ	2	1	4	50,0%	25,0%	75,0%	2500
	BAHÍA BLANCA	2	1	9	22,0%	11,0%	33,0%	484
	FLORIDA	1	1	6	17,0%	17,0%	33,0%	578
	LANUS	2	1	10	20,0%	10,0%	30,0%	400
	SAN ISIDRO	4	3	26	15,0%	12,0%	27,0%	360
	TIGRE	3	1	17	18,0%	6,0%	24,0%	216
	SAN FERNANDO	1	1	9	11,0%	11,0%	22,0%	242
	CASEROS	2	1	15	13,0%	7,0%	20,0%	182
	GENERAL PACHECO	1	1	10	10,0%	10,0%	20,0%	200
	SAN MARTIN	1	1	10	10,0%	10,0%	20,0%	200
	MARTINEZ	4	1	27	15,0%	4,0%	19,0%	120
	PILAR	4	1	26	15,0%	4,0%	19,0%	120
	ESCOBAR	1	1	11	9,0%	9,0%	18,0%	162
	QUILMES	3	1	22	14,0%	5,0%	18,0%	140
	SAN JUSTO	2	1	18	11,0%	6,0%	17,0%	132
	OLAVARRIA	1	1	13	8,0%	8,0%	15,0%	128
	LA PLATA	5	2	56	9,0%	4,0%	13,0%	72
	TANDIL	1	1	15	7,0%	7,0%	13,0%	98
	AVELLANEDA	1	1	17	6,0%	6,0%	12,0%	72
	MAR DEL PLATA	5	3	65	8,0%	5,0%	12,0%	80

Provincia	Localidad	SUCURSALES			PARTICIPACIÓN DE MERCADO			VAR IHH
		GALICIA	HSBC	TOTAL	GALICIA	HSBC	CONJUNTO	
	PERGAMINO	1	1	17	6,0%	6,0%	12,0%	72
	SAN MIGUEL	1	1	17	6,0%	6,0%	12,0%	72
	LOMAS DE ZAMORA	1	1	20	5,0%	5,0%	10,0%	50
CAPITAL FEDERAL		85	34	799	11,0%	4,0%	15,0%	88
CHACO	RESISTENCIA	1	1	20	5,0%	5,0%	10,0%	50
CHUBUT	TRELEW	1	1	11	9,0%	9,0%	18,0%	162
	CRO. RIVADAVIA	2	1	24	8,0%	4,0%	13,0%	64
CÓRDOBA	SAN FRANCISCO	2	1	16	13,0%	6,0%	19,0%	156
	RIO CUARTO	2	1	25	8,0%	4,0%	12,0%	64
	CORDOBA	11	5	140	8,0%	4,0%	11,0%	64
CORRIENTES	CORRIENTES	1	1	22	5,0%	5,0%	9,0%	50
ENTRE RIOS	PARANA	1	1	27	4,0%	4,0%	7,0%	32
JUJUY	S.S DE JUJUY	1	1	19	5,0%	5,0%	11,0%	50
MENDOZA	LUJAN DE CUYO	2	1	13	15,0%	8,0%	23,0%	240
	GODOY CRUZ	2	1	14	14,0%	7,0%	21,0%	196
	MENDOZA	3	3	32	9,0%	9,0%	19,0%	162
MISIONES	POSADAS	1	1	19	5,0%	5,0%	11,0%	50
NEUQUEN	NEUQUEN	2	2	35	6,0%	6,0%	11,0%	72
RÍO NEGRO	BARILOCHE	1	1	12	8,0%	8,0%	17,0%	128
	GRAL ROCA	1	1	12	8,0%	8,0%	17,0%	128
	CIPOLLETTI	1	1	13	8,0%	8,0%	15,0%	128
SALTA	SALTA	3	1	39	8,0%	3,0%	10,0%	48

Provincia	Localidad	SUCURSALES			PARTICIPACIÓN DE MERCADO			VAR IHH
		GALICIA	HSBC	TOTAL	GALICIA	HSBC	CONJUNTO	
SAN JUAN	SAN JUAN	2	1	22	9,0%	5,0%	14,0%	90
SANTA CRUZ	CALETA OLIVIA	1	1	9	11,0%	11,0%	22,0%	242
	RIO GALLEGOS	1	1	12	8,0%	8,0%	17,0%	128
SANTA FE	RAFAELA	1	1	14	7,0%	7,0%	14,0%	98
	ROSARIO	8	2	117	7,0%	2,0%	9,0%	28
	SANTA FE	2	1	40	5,0%	3,0%	8,0%	30
TIERRA DEL FUEGO	RIO GRANDE	1	1	11	9,0%	9,0%	18,0%	162
	USHUAIA	1	1	13	8,0%	8,0%	15,0%	128
TUCUMAN	CONCEPCION	1	1	8	13,0%	13,0%	25,0%	338
	S. M. DE TUCUMAN	3	2	53	6,0%	4,0%	9,0%	48

Fuente: SCE en base a información aportada por la parte notificante y el BCRA

48. A nivel local, se observa que existe solapamiento en 17 provincias y CABA. Si se estiman las participaciones conjuntas en base al número de sucursales por localidad, las mismas serían menores a 25%, a excepción de algunas localidades en Provincia de Buenos Aires: Bahía Blanca (33%), Florida (33%) y Vicente López (75%).
49. En estas jurisdicciones, si bien las participaciones de mercado resultantes (en base al número de sucursales) serán significativas, lo que refleja una concentración física de la operatoria bancaria particularmente en Vicente López, debe tenerse en consideración la existencia de factores adicionales para evaluar de forma completa los efectos de la presente operación.
50. En primer lugar, en todas estas localidades están presentes otras entidades bancarias competidores que pueden ejercer presión competitiva.¹⁰ Asimismo, si se evaluara el volumen de préstamos y depósitos en el caso particular de Vicente López, jurisdicción que presenta la participación conjunta más elevada, la entidad resultante concentrará alrededor del 20% de la plaza.
51. Un factor adicional que debe ser incorporado al análisis, cada vez con mayor relevancia, es que con el avance de la tecnología y la digitalización de las transacciones, se vuelve menos necesario la realización de operaciones bancarias físicas o presenciales.
52. Conforme a lo expuesto anteriormente, y tal como se ha señalado en antecedentes, los bancos brindan a sus clientes acceso a diversos servicios bancarios a través del *home banking* o aplicaciones móviles, y la mayoría de las transacciones financieras se realizan sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal.
53. Incluso existen aplicaciones de distintas *fintech* con niveles de seguridad y autenticación tales que permiten ofrecer similares servicios que los bancarios (*Brubank, Mercado Pago, Ualá*, etc), tales como depósitos en caja de ahorro, emisión de tarjetas de crédito y débito, otorgamiento de préstamos, pago de servicios e impuestos, pagos con QR, etc.
54. Además, para la extracción de dinero —acto que requiere necesariamente la presencialidad del titular— ya no se requiere concurrir exclusivamente a una sucursal (dependiendo del monto), sino que en la actualidad existen diversos puntos de retiro de efectivo en comercios y supermercados que tienen acuerdos para manejar efectivo.
55. Por todo lo expuesto, puede considerarse que la adquisición de Grupo HSBC por parte de GGAL no genera una reducción de la competencia significativa en el mercado de servicios bancarios.

III.3.2. Administración de fondos comunes de inversión

56. A continuación, se expone la participación de las empresas involucradas en el mercado de servicios de administración de FCI, considerando los distintos tipos de inversión de los fondos.

¹⁰ Al consultar detalles sobre la identificación de otras sucursales bancarias competidoras en el área geográfica bajo análisis la parte notificante incluso informó que el número de sucursales real es superior al registrado y publicado por el BCRA.

Tabla 5 | Participación de mercado en el servicio de administración de fondos comunes de inversión, según tipo de inversión, Argentina, julio 2024 (promedio mensual).

Empresa	Total general	Renta Fija	Renta Variable	Money market
GGAL	12,93%	5,82%	2,52%	18,91%
Grupo HSBC	3,03%	2,62%	1,37%	3,60%
GGAL+Grupo HSBC	15,96%	8,44%	3,89%	22,51%
Var HHI	78,4	30,5	6,9	136,2

Fuente: SCE en base al informe de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión

57. GGAL es la principal administradora de FCI. Sin embargo, como se observa en la tabla, Grupo HSBC tiene una baja participación en este mercado, por lo que su adquisición no tendría impacto significativo en el mismo.
58. En la gestión de fondos *money market*, GGAL pasa de tener un 18,9% del mercado a poco más de 22%. Incluso en este segmento, que es el de mayor relevancia desde el punto de vista de la competencia, la variación HHI es poco significativa.¹¹
59. Por lo expuesto, puede considerarse que esta operación de concentración no genera preocupación en términos de reducción de la competencia en el mercado de administración de fondos comunes de inversión.

III.3.3. Seguros

60. Como se mencionó previamente, existen relaciones horizontales en la oferta de seguros de vida (individual, colectivo y obligatorio), accidentes personales, y de retiro.
61. En primer lugar, cabe decir que, en el mercado general de seguros, GALICIA cuenta con una participación de 2,9%, (ocupando el puesto 13 del ranking) y suma tan solo 0,3% al adquirir a HSBC (que se encuentra en el puesto 48).
62. Al evaluar cada tipo de seguro emitido, las participaciones de mercado conjuntas tras la operación serán poco significativas, por debajo del 10% en todos los casos, y con variación IHH muy poco significativas.

¹¹ Según los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» (los “Lineamientos”), si el aumento que se produce en el IHH es menor a 150 puntos, y la participación conjunta de las empresas involucradas es menor al 50%, se tomará como un indicador de que la operación de concentración bajo análisis no despierta preocupaciones desde el punto de vista de la defensa de la competencia. Los Lineamientos fueron aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018 del 11 de abril de 2018 y están disponibles en el [sitio web](#) de la ANC.

Tabla 6 | Participación de GALICIA y HSBC en el mercado de seguros, en base a primas emitidas, Argentina, año 2024

	Vida	Sub-ramos vida			Accidentes personales	Seguro de retiro
		Vida Individual	Vida colectivo	Resto (Vida obligatorio, previsional y saldo deudor)		
GGAL	3,72%	1,97%	4,30%	5,52%	8,91%	0,12%
Grupo HSBC	2,93%	6,96%	1,10%	0,03%	0,41%	8,08%
GGAL+Grupo HSBC	6,65%	8,93%	5,41%	5,55%	9,32%	8,20%
Var HHI	21,8	27,4	9,5	0,3	7,3	1,9

Fuente: SCE en base a Superintendencia de Seguros de la Nación

63. En el caso particular de los seguros de vida, GGAL pasará de tener una participación de 3,7% (del puesto 8 del ranking) a 6,6% (quedando tercero en el ranking, luego de ZURICH y SANCOR).
64. En la oferta de seguros de accidentes personales, GGAL tendrá una participación conjunta del 9,3%, frente a competidores importantes como SANCOR (15%) y FEDERACIÓN PATRONAL (10%).
65. En el caso de seguros de retiro, es Grupo HSBC quien tiene una mayor participación de mercado (8,2%), por lo que GALICIA, con su 0,12% de participación pasará a estar entre las 5 aseguradoras del rubro.
66. Por lo tanto, dado que las participaciones de mercado post operación son poco significativas y habiendo otros jugadores relevantes en todos los mercados analizados, es que esta SCE considera que esta operación no genera preocupación desde el punto de vista de la competencia.

III.4. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

67. Esta SCE también advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en el *Contrato de Compraventa de Acciones*.
68. La *Cláusula de No Captación*, estipulada en el instrumento reseñado en el párrafo anterior, establece que el Grupo HSBC se compromete —por un período de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de cierre de la transacción— a no captar empleados.
69. La *Cláusula de No Competencia*, dispuesta en el mismo acuerdo, estipula que el Grupo HSBC se compromete — por un período de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de cierre de la transacción — a no entablar negocios competitivos.
70. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta SCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones

estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción, en las condiciones y términos ya reseñados.

IV CONCLUSIONES

71. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general.
72. Por ello, conforme lo dispuesto por el artículo 31, inc. c), de la Ley 27.442, recomienda al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre HSBC BANK ARGENTINA S.A., HSBC ARGENTINA HOLDINGS S.A., HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA) S.A., HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A., HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A. y HSBC SEGUROS DE RETIRO (ARGENTINA) S.A. por parte del GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.
73. Elévese el presente dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: Conc. 2010 - Dictamen SCE - Artículo 14 inc. a) de la Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.